

การเพิ่มค่าจ้าง และบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น การยื่นฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนกฎทั้งสามฉบับดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ก็แต่เพียงเฉพาะกลุ่มผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เท่านั้น มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๑/๒๕๖๔)

#### ๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

##### ๑) การฟ้องคดีที่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่ฟังได้ว่า เหตุที่ไม่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกในเรื่องเดียวกันเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖๓๙/๒๕๖๑ ของศาลปกครองชั้นต้น หากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในระหว่างนั้นจะกลายเป็นฟ้องซ้อน โดยในคดีดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากการฟ้องคดีเมื่อยังไม่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดได้ยื่นหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านคำสั่งดังกล่าวให้คู่กรณีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรณีจึงเห็นได้ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดได้นำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีนั้น สืบเนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่ยุติในเรื่องดังกล่าวก่อน และไม่อาจฟ้องคดีใหม่ก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งได้ เนื่องจากการฟ้องซ้อน อันต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จากเหตุผลดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดจะนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้วก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลปกครองชั้นต้นจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๖๓)

